Quân. Tháng 9/2005, khi Quân về thăm nhà, Thanh hỏi việc này thì Quân xác nhận là đúng và đề nghị chia tay với Thanh. Quá đau khổ, Thanh đã uống một vỉ thuốc ngủ để tử tự nhưng do được phát hiện kịp thời nên không có hậu quả gì xảy ra. Vốn coi Thanh là con dâu trong nhà, khi biết tin Thanh tử tự không thành, bố mẹ Quân phản đối quyết định của Quân một cách quyết liệt, tuy nhiên Quân vẫn không thay đổi ý định. Trước ngày Quân trở vào thành phố Hồ Chí Minh, bố mẹ Quân đã gọi Thanh tới để nói chuyện với Quân một lần nữa và nhờ Thanh mua giúp cho hai cụ thuốc ngủ để nếu Quân vẫn không đồng ý hai cụ sẽ lấy cái chết ra để ép Quân. Thanh đã mua cho hai cụ hai vỉ (20 viên) thuốc ngủ loại Thanh đã uống. Chiều ngày 20/9/2005, trước mặt Quân và Thanh, hai cụ đã pha bốn viên thuốc ngủ để trước mặt và nói nếu Quân không lấy Thanh thì hai cụ sẽ uống thuốc ngủ để chết trước mặt Quân. Tuy nhiên, Quân vẫn không đồng ý đồng thời cầm cốc nước ném ra ngoài cửa. Tối cùng ngày, do quá buồn vì con không chịu nghe lời, bố mẹ Quân đã uống hết số thuốc ngủ còn lại mà Thanh mua giúp lúc chiều. Mặc dù được phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng do tuổi cao, sức yếu nên bố mẹ Quân đã không qua khỏi. Theo bệnh án của bệnh viện thì bố mẹ Quân chết vì dùng thuốc ngủ quá liều.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Thanh về tội "Giúp người khác tự sát" theo khoản 2 Điều 101 BLHS và cho Thanh tại ngoại. Gia đình Nguyễn Hồng Thanh đã đến Văn phòng luật sư T và nhờ anh (chị) bào chữa cho Thanh.

Câu hỏi 1(1 điểm): Khi nhận được các thông tin về vụ việc như trên, anh (chị) cần lưu ý những vấn đề gì để bảo vệ quyền lợi của Thanh?

Tình tiết bổ sung

Tại Cơ quan điều tra, Thanh khai: Sở dĩ cô đồng ý mua thuốc cho bố mẹ Quân vì khi được hai cụ nhờ mua thuốc ngủ, hai cụ nói là dùng để buộc Quân phải thay đổi ý kiến khi bốn người gặp nhau. Cô nghĩ là hai cụ chỉ doạ Quân chứ không bao giờ làm thật. Nếu làm thật thì lúc đó có mặt Quân và cô cũng sẽ không có việc gì xảy ra.

Câu hỏi 2(1 điểm): Là luật sư của Thanh, anh (chị) có sử dụng tình tiết trên để bảo vệ quyền lợi cho Thanh không? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Khi trao đổi với Thanh, anh (chị) được biết tuy hai người chưa tổ chức đám cưới nhưng sau hai năm khi Quân vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc, Thanh và Quân đã đăng ký kết hôn mà không ai biết. Sau khi đăng ký kết hôn, nhiều lần Quân đã nhờ Thanh vay tiền để kinh doanh nhằm lo cho đám cưới của hai người sau này. Năm 2004, Thanh đã 3 lần đứng ra vay tiền cho Quân với tổng số tiền là 200 triệu đồng. Khi đứng ra vay, Thanh đều có viết giấy vay nợ với cam đoan là sau 1 năm sẽ trả nợ. Cho đến trước khi xảy ra sự việc, Quân vẫn chưa đưa Thanh một đồng nào để trả nợ. Khi Thanh bị Cơ quan điều tra khởi tố thì các chủ nợ đã đến nhà Thanh đòi nợ. Thanh đã đề nghị Quân trả số nợ trên nhưng Quân không đồng ý và phủ nhận việc Quân đã nhờ Thanh vay tiền. Vì Quân không trả tiền nên Thanh không thể trả nợ được. Các chủ nợ đã làm đơn đề nghị Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thanh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thanh đến gặp anh (chị) và muốn có lời khuyên từ phía anh (chị).

Câu hỏi 3(1 điểm): Anh (chị) sẽ xử lý tình huống này như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Cơ quan điều tra đã ra bản kết luận điều tra đề nghị viện kiểm sát truy tố Nguyễn Hồng Thanh về tội "Giúp người khác tự sát" theo khoản 2 Điều 101 BLHS và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát. Kiểm sát viên đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì cho rằng Cơ quan điều tra đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng khi không trưng cầu giám định xác định nguyên nhân chết của bố mẹ Quân.

Câu hỏi 4(1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về quyết định nêu trên của Viện kiểm sát? Giải thích lý do?

Câu hỏi 5(1 điểm): Để bảo vệ quyền lợi của Thanh, anh (chị) sẽ thực hiện kỹ năng gì, nội dung của kỹ năng đó?

Tình tiết bổ sung

Viện kiểm sát ra bản cáo trạng truy tố Nguyễn Hồng Thanh về tội "Giúp người khác tự sát" theo khoản 2 Điều 101 BLHS. Toà án ra quyết định xét xử Thanh về tội mà Viện kiểm sát đã truy tố.